



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן-בלום**

התובע:

זיטלבך יחזקאל
באמצעות ב"כ עו"ד פלק יהודה
רח' העצמאות 118, חיפה 33411, חיפה

נגד

הנתבעים:

1. מילמן קונסטנטין
2. מילמן אירינה
3. אמר יהודה
4. טוויל משה
5. טוויל אפרת
6. אביטן מאיר
7. אביטן שירה
8. ברודמן אליהו
9. ברודמן פנינה אסתר
10. סימקובסקי אירינה
11. קרנציס אסיה
12. פנחס דורון-אהרן
13. שרינג אנה מריה
14. מנדלוביץ אליעזר
15. מנדלוביץ פולי
16. זומר ראובן יאיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. זומר תמר
18. ויינטראוב רבקה
19. שטרמברנד לריסה
20. לבנפוס אנה
21. גולדנברג לאה
22. גולדנברג גדעון
23. עשור פנינה
24. ינאי יעקוביאן צביה
25. חריטן אריה
26. חריטן גיטה גיטל
27. חורובסקי אלה
28. חסיד יעקב ישראל
29. חסיד לאה
30. סיגלר ישראל
31. סיגלר רבקה
32. נציגות הבית המשותף ברחוב הרצל 96 בחיפה
על ידי חבר הנציגות מר אהרון פנחס

החלטה

בקשה לדחיית התביעה בהעדר עילה (להלן - **הבקשה**).

ברקע לבקשה זו תביעה מכוח סעיף 3(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - **חוק המקרקעין**) במסגרתה טען התובע לליקויי רטיבות בדירתו הנגרמים מליקויי רטיבות במקלט הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בבקשה טוענים הנתבעים כי לנוכח רישומו של המקלט בנסח רישום המקרקעין כיחידה נפרדת ועצמאית בבעלותו של אדם פרטי, אין מדובר ברכוש משותף ומכאן שאין עילה לחייבם בסעד המבוקש.

רקע והשתלשלות ההליך

1. הבית המשותף העומד במרכז ההליך נמצא ברחוב הרצל בחיפה, וידוע כגוש 10907 חלקה 11; הבית מורכב משלושה מבנים (הרצל 96, הרצל 98 והרצל 98א) (להלן – **הבית המשותף**), לענייננו רלבנטי המבנה שבהרצל 96 (להלן – **בניין 96**), שבקומת הקרקע שלו שוכנת דירתו של התובע הגובלת בקיר המקלט הסמוך לה.
2. במקור הוגשה התביעה נגד כלל בעלי הדירות בבית המשותף, ובסה"כ 77 נתבעים. בדיון שהתקיים ביום 22.10.2020 לפני כב' המפקח יובל וסרקרוג (כתוארו אז) נקבע שבשלב זה יתנהל ההליך רק נגד בעלי הדירות בבניין 96, התביעה נגד בעלי הדירות בשני המבנים האחרים (הרצל 98 והרצל 98א) תימחק; וככל שיקום צורך בהמשך ההליך, תינתן החלטה על צירופם של אלו מחדש. בהתאם לכך התבקש התובע להגיש רשימה מעודכנת של הנתבעים. עוד נקבע בהחלטה מיום 22.10.20 שהנתבע מס' 12, מר אהרון דורון פנחס יוכל לשמש חבר נציגות הבית בבניין 96, ובלבד שתכונס אסיפה כללית לצורך אישור מינויו או לחלופין לבחירת נציגות אחרת. צוין בהחלטה שלאחר שתיבחר נציגות, אפשר שתימחק התביעה נגד בעלי הדירות בבניין 96.
3. ביום 8.11.20 הודיע מר פנחס על אישור מינויו כחבר נציגות על ידי האסיפה הכללית, וביום 16.11.20 הוגשה רשימה מעודכנת של בעלי הדירות בבניין 96, הם הנתבעים שלפניי. בהמשך הוגשו בקשות שונות על ידי הצדדים.
4. בחודש 3/2021 הועבר התיק לטיפול, עקב מינויו של כב' המפקח (כתוארו אז) יובל וסרקרוג, לשיפוט בערכאה אחרת.
5. ביום 20.4.21 קיימתי דיון בנוכחות הצדדים. בפתח הדיון נדרשה התייחסותם של הצדדים לרישומו של המקלט בנסח רישום הבית המשותף, כיחידה עצמאית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבעלות אדם בשם זיונץ מנחם (להלן – המקלט או יחידה 9 או ת"ח 9). וכך טענו הצדדים בעניין זה:

..."

עו"ד פלק:

לשאלת המפקחת בעניין תת חלקה 9 שהיא המקלט שעומד במרכז התיק הרשומה ע"ש אדם פרטי בשם זיונץ מנחם אני משיב שהוא היה הקבלן של הבניין וכנראה שאז כשרשמו בתים משותפים היה מקובל שדברים כאלה נרשמים ע"ש הקבלן, אולם הוא נפטר מזמן ולא שנוי במחלוקת שהמקלט רכוש משותף, לפי השימוש שלו ולא רק לפי מה שיועד ברישום.

מר פנחס:

בקשר למקלט בכניסה הראשונה, האם הכוונה למקלט הסמוכה לדירת התובע. מבדיקה בטאבו הייתה מכירה של מרתף מאחת הכניסות אני לא בטוח האם זו הכניסה הראשונה או השנייה אולם ראיתי תקנון מוסכם על בעלי הדירות שהמרתף, אחד מהם יסופח לאותה דירה. אני צריך לוודא האם זה בכניסה הראשונה סמוך לדירת התובע או שמדובר בכניסה שניה באותו בנין, הרצל 96 חיפה.

עו"ד פלק:

מר מנחם היה רשום מלכתחילה כבעלים של דירה מס' 9 שהיא הייתה רכוש משותף.

התובע:

מר פנחס מטעה יש הסכם מכר על מחסן אחר הצמוד להרצל 98, פניתי בזמנו לבעל הזכויות מדובר במחסן בשטח 4 מ', בהרצל 98 ומדובר בהסכם מכר משנת 98 וזה לא קשור למקלט.

מר פנחס:

יש לי את השרטוט, שם מופיע הרצל 96. לא טענתי בכתבי הטענות כי צריך לברר האם מדובר בכניסה הראשונה או השנייה. התובע היה צריך לבדוק את זה..."

6. מכאן המשיכו הצדדים בטיעוניהם, ובהחלטה שניתנה באותו היום, הוריתי בהסכמת הצדדים על מינוי מומחה מטעמי לצורך מתן חוות דעת בשאלת המקור לנזקי הרטיבות בדירת התובע. בהמשך, הגישו הנתבעים מספר בקשות לביטול ההחלטה למינוי המומחה, שנדחו; ביום 3.5.21 הוגשה הבקשה דנא לדחיית התביעה, וביום 11.5.21 הוריתי על עיכוב ביצוע ההחלטה למינוי מומחה.

נימוקי הבקשה לדחיית התביעה

7. בבקשת הנתבעים (שהוגשה תחת הכותרת "בקשה בהולה למתן הוראות לתובע") ביקשו הנתבעים להורות לתובע להבהיר, מדוע יש לראות בשטח הרשום כתת-חלקה 9, על שמו של מנחם זיונץ, רכוש משותף. נטען כי לאחר בירור שערכה הנציגות בעקבות הדיון מיום 20.4.21 נמצא כי תת-חלקה 9 אינה רשומה בנסח רישום הבית המשותף כמקלט או כמרתף אלא כיחידה עצמאית בבעלות זיונץ מנחם. עוד נטען כי יש לדחות את טענת התובע בדיון הנ"ל, שהאחריות נקבעת לפי השימוש ולא רק על פי הייעוד, ומכול מקום טענו הנתבעים, שגם אם השתמשו בשטח המקלט, אין בכך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להפוך אותו לרכוש משותף. משכך, התבקש לדחות את התביעה על הסף תוך חיוב התובע בהוצאות.

8. בהחלטה מיום 3.5.21 נדרש התובע להגיש תגובתו לבקשה בתוך 10 ימים.

תגובת התובע מיום 18.5.21

9. בתגובת התובע מיום 18.5.21 נטען כי על פי נסח הרישום של תת-חלקה 9 מתוארת יחידה זו כ"מקלט"; אף בתשריט הבית המשותף מופיעה יחידה 9 כ"מקלט" והיא אינה מסומנת בצבע, מה שמעיד על סיווגה כרכוש משותף. עוד נטען בתגובה, לחוסר תום לב מצד הנציגות אשר לכול אורך כתב הגנתה התייחסה ליחידה 9 כאל "מקלט"; ונטען שאין לאפשר לה להרחיב חזית ולטעון שמדובר ביחידה בבעלות פרטית, בפרט כאשר ברור, הן מתיאור היחידה בנסח כ"מקלט" והן מהשימוש שנעשה ביחידה 9 במשך עשרות שנים כ"מקלט", שמדובר ברכוש משותף.

ההחלטה מיום 25.5.21

10. בעקבות תגובת התובע, ניתנה ביום 25.5.21 ההחלטה הבאה:

"סעיף 125(א) לחוק המקרקעין קובע כי רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנון

אין בטיעוני התובע להוכיח כי המקלט מהווה רכוש משותף, למרות (צ"ל: בעוד - ע"מ) שבנסח הרישום הוא מופיע כיחידה עצמאית (ת"ח 9) בבעלותו של אדם בשם זיונץ מנחם.

בנסיבות אלו, ניתנת לתובע ארכה בת 60 יום לצורך איתורו של מר זיונץ או יורשיו החוקיים."

תגובת התובע להחלטה מיום 25.5.21

11. ביום 25.7.21 הוגשה תגובת התובע להחלטה מיום 25.5.21. בפתח תגובתו הלין התובע על התנהלות ההליך באי סדר דיוני, אשר בא לידי ביטוי בין היתר בהגשת הבקשה לדחיית התביעה בשלב מתקדם של ההליך, לאחר שכבר מונה מומחה מטעם המפקחת, ובחלוף 14 חודשים ממועד הגשת התביעה, בלי שנטען דבר בכתב ההגנה בעניין הבעלות על המקלט. כמו כן טען התובע את הטענות הבאות:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

א. גם בהנחה שהמקלט שייך למנחם זיונץ או ליורשיו, לא מתחייבת מכך המסקנה שהיה על התובע להגיש תביעתו נגד אלו, שכן בכתב התביעה ובחוות דעת המומחה מטעם התובע נקבע שמקור הרטיבות בדירת התובע היא במי גשמים שזורמים במגרש וחודרים למקלט דרך הקירות החיצוניים, וקירות חיצוניים הם לכל הדעות "רכוש משותף". יתרה מכך, חלק ניכר מהעבודות שהומלצו בחוות דעת המומחה מטעם התובע אמורות להתבצע ברכוש המשותף ולכן אין כל זיקה לבעלות הפורמלית במקלט, ובצדק הוגשה התביעה נגד הנתבעים.

ב. על פי סעיף 52 לחוק המקרקעין, "רכוש משותף" כולל את הקרקע, את קירותיו החיצוניים של הבית ואת המקלטים, ולכן לא ייתכן שהמקלט בבעלות אדם פרטי.

ג. על פי מסמכי הבית המשותף, ת"ח 9 מתוארת כמקלט, הקונטור של ת"ח 9 לא מסומן בצבע, ולכן יש לראות בת"ח 9 רכוש משותף.

ד. בהפנתו לע"א 11905/05 **עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון** טוען התובע שת"ח 9 אינה מחוברת למים ולחשמל ופרוצה לכל המבקש להיכנס אליה, ולכן הן על פי חזוניה והן על פי ייעודה, יש לראות בה רכוש משותף.

ה. בהפנתו לע"א 1781/13 **פרידמן נ' חכשורי** המחייב קבלן לציין במפורש במפרט הטכני הנלווה לחוזה המכר, האם בכוונתו להוציא חלקים מהרכוש המשותף לשם הצמדתם לדירה אחרת או לשם רישומה כ"דירה" שתישאר ברשותו, הודיע התובע כי הוא עושה מאמצים לאתר את חוזה הרכישה של דירתו, כדי לבדוק האם הקבלן ציין בחוזה את הכוונה להשאיר בידיו את המקלט.

ו. בהפנתו לע"א 1559/99 **צימבלר נ' תורג'מן** טען התובע שיש להתייחס לקבלן הבניין, מנחם זיונץ, כאל נאמן של בעלי הדירות (נאמנות קונסטרוקטיבית), המחזיק במקלט בשמם ועבורם.

ז. על מנחם זיונץ כקבלן הבניין הייתה מוטלת חובה לבנות מקלטים לרוכשי הדירות על פי חוק ההתגוננות האזרחית, והעיריה לא הייתה רשאית לאשר את בניית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הדירות אם לא היו מוקצות מספר יחידות לשמש כמקלט, אחת מהן היא תת-חלקה
9.

ההחלטה מיום 4.8.21

12. ביום 4.8.21 התבקש התובע להודיע האם פעל בהתאם להחלטה מיום 25.5.21, שבה
ניתנה לו ארכה בת 60 יום לאיתור מנחם זיונץ או יורשיו.

תגובת התובע להחלטה מיום 4.8.21

13. במענה להחלטה מיום 4.8.21 הגיש התובע ביום 5.8.21 את התגובה הבאה. מפאת
ניסוחה החרגי של התגובה, היא מובאת להלן כמעט במלואה:

"בזיקה לשאלתה של כב' המפקחת מיום 4.8.21, לפיה התבקש להודיע האם פעל בהתאם
להחלטה מיום 25.5.21, התובע מבקש להבהיר כי להחלטת כב' המפקחת מיום 25.5.21 היו 3
חלקים:

בחלק הראשון ציינה כב' המפקחת כי סעיף 125(א) לחוק המקרקעין קובע כי הרישום בפנקסים
לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנון. בחלק השני ציינה כב' המפקחת כי אין
בטיעוני התובע להוכיח כי המקלט מהווה רכוש משותף, למרות שבנסח הרישום הוא מופיע
כיחידה עצמאית בבעלותו של אדם בשם מנח (צ"ל: מנחם – ע"מ) זיונץ. בחלק השלישי של
ההחלטה ניתנה לתובע ארכה בת 60 יום לצורך איתור (צ"ל: איתור – ע"מ) של מר זיונץ או יורשיו
החוקיים.

בכל הכבוד, בהחלטתה לא הבהירה כב' המפקחת לאיזו מטרה ניתנה לתובע ארכה של 60 יום
לאתר את "מנחם זיונץ" או יורשיו, על סמך מה התייחסה כב' המפקחת לרישום הבית המשותף
דנן, כרישום מקרקעין מוסדרים וכיצד ניתן להתייחס ל"מקלט" כאל רכוש פרטי, בניגוד מוחלט
להוראת סעיף 52 לחוק.

יתירה מזו – איזו רלבנטיות יש לאמירה (המוטעית) שהמקלט רשום על שמו של זיונץ, כאשר
איש לא טען שבמקלט יש מעיין שממנו נובעים המים והרטיבות המגיעים לדירת התובע.
לפיכך טרח התובע להסיר מכשול מלפני כב' המפקחת וזאת באמצעות פסקי דין חדישים של כב'
בית המשפט העליון... על מנת שכב' המפקחת תבהיר לצדדים לאן היא חותרת ומה הן כוונותיה,
ביחס לבירור התובענה דנן...

באשר לשאלה הטכנית, האם התובע פעל בהתאם להחלטה מיום 25.5.21, התובע מבקש לחזור
על כל טענותיו... ולציין שאינו יכול לדעת מיהו "מנחם זיונץ" הרשום ביחס לת"ח 9, וממילא מי
הם יורשיו, מאחר ולצד שמו לא מופיע מס' תעודת זהות שלו. יתר על כן, בצו הבית המשותף כל
היחידות נרשמו על שם הימנותא בע"מ."

דיון והכרעה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו**

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. ככלל יש להעדיף את בירורה של המחלוקת ואת פתרונה לגופו של עניין, על פני דחייתה על הסף [ע"א 2919/07 מדינת ישראל – הוועדה לאנרגיה אטומית נ' גיא-ליפל, פ"ד סד(2) 82; ע"א 9063/12 עזבון המנוח הוראס ריכטר ז"ל נ' Harvey Delson בפסקה 21 (נבו, 5.9.17)].

15. על פי הדין, בית המשפט ישתמש בסמכותו להורות על סילוק על הסף של תובענה, בזהירות רבה ובמקרים קיצוניים ויוצאי דופן, שבהם ברור כי גם אם יוכחו מלוא הטענות בכתב התביעה, אין אפשרות של ממש כי התובע יוכל לקבל את הסעד המבוקש [ע"א 5634/05 צוקית הכרמל פרויקטים נ' מיכה צח חברה לקבלנות (נבו, 4.6.2007); רע"א 8524/10 טיב הכרמל תעשיות (2002) בע"מ נ' פרימיוס קלאס בע"מ (נבו, 31.1.2011); רע"א 410/11 סלאלום פיתוח והשקעות בע"מ נ' רוי"ח ברדיצ'ב (נבו, 3.10.2011); רע"א 661/17 אלמשרק חברה לביטוח בע"מ נ' אלסנדוק (הקרן) אלפלסטיני לפיצוי נפגעי תאונות דרכים (נבו, 16.2.2017)]. כך, על פי הוראות תקנה 41 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט - 2018 (להלן – **התקנות**), שעניינה מחיקה על הסף, או מכוח תקנה 43 לתקנות שעניינה דחיית תביעה על הסף. כלל דיוני נוסף הוא כי **"לצורך בירור טענות של סילוק תביעה על הסף, יש להניח כי העובדות הנטענות בתביעה הן עובדות מוכחות, ואינן נתונות כשלעצמן במחלוקת. שלב ההכרעה בטענת הסף הדיונית אינו מאפשר ואינו מצריך הכרעה במחלוקות עובדתיות שעניינן אמור להתברר במשפט גופו"** [ע"א 9413/03 אלנקווה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד סב(4) 525, 548-549 (2008)]. משכך, כדי שתתקבלנה בקשות לסילוק על הסף, יש צורך בהצגת מצב דברים עובדתי ברור ובלתי שנוי במחלוקת, או לכל הפחות כזה המצריך בירור עובדתי מצומצם ביותר, ואשר המסקנה המשפטית האמורה להתקבל על בסיס אותו מסד עובדתי, היא ברורה וחד משמעית ומחייבת את סילוק התביעה על הסף.

16. ובמיושם לענייננו - ביום 5.3.1957 נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים. הואיל וצו רישום הבית ניתן טרם כניסתו לתוקף של חוק המקרקעין, יש לבחון את טענות הצדדים בהתאם להוראות חוק בתים משותפים, תשי"ג-1952 (להלן – **חוק בתים משותפים**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. בצו רישום הבית המשותף שניתן בשנת 1957, נרשמו כלל יחידות הבית המשותף על שם חברת הימנותא בע"מ, אחת מהן היא יחידה 9 ששטחה 25.05 מ"ר.

18. בתאריך 9.8.1963 תוקן צו הרישום. במסגרת התיקון נרשמו 31 מהיחידות על שם רוכשים שונים, שלוש מתוכן נרשמו ע"ש אדם בשם זיונץ מנחם, לטענת הצדדים הוא הקבלן שבנה את הבית המשותף. בעקבות תיקון צו הרישום, נרשמה בעלותו של זיונץ בשלוש יחידות: ת"ח 3 המתוארת כ"מחסן" ונמצאת בבניין שברחוב הרצל 98; ת"ח 8 המתוארת כ"מקלט" ונמצאת בבניין שברחוב הרצל 98א, ותת-חלקה 9 המתוארת כאמור אף היא כ"מקלט".

19. במסמך (מתאריך 21.2.63) שכותרתו "רשימת בעלי הדירות אשר חתמו על הבקשה לתקון צו הרישום בית משותף מיום 5.3.1957" מופיע שמו של מר זיונץ תחת "שם בעל הדירה", כבעלים של יחידה 9. ב"נסח רישום מקרקעין" שנמצא בתיק הבית המשותף מצוינים הפרטים הבאים: מספר שטר המכר (1692), תאריך הרישום (28.3.1957), מהות העסקה (מכר), שם הבעלים (מנחם זיונץ), החלק שהועבר (בשלמות) ושטח הרצפה (25.05 מ"ר). תחת "הערות רשם הקרקעות" בנסח, צוין: "קומת קרקע: מקלט של חדר אחד המסומן בתסריט כמס "9" 25/2827 חלקים ברכוש המשותף".

20. יצוין כי מעבר לרישומה של יחידה 9 בצו הרישום כיחידה עצמאית, הוצמדו לה 25/2827 חלקים ברכוש המשותף, דבר המעיד לכאורה שאין מדובר ברכוש משותף, משלא ניתן להצמיד חלקים ברכוש המשותף לרכוש משותף [ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' שרון (נבו, 27.8.2009)].

21. עוד יש לציין את טענת הנתבעים כי מזה עשרות שנים אין המקלט משמש ככזה (בקשת הנתבעים מיום 22.11.20), טענה שלא הוכחה על ידי התובע.

22. מנגד לאלו, מפנה התובע לתשריט רישום הבית המשותף, שבו מודגמת יחידה 9 כמקלט, וקונטור היחידה אינו מסומן בצבע, כדרך סימון של יחידות עצמאיות. אין למצוא במסמכי הבית המשותף עדות לקיומו של מקלט אחר בבית המשותף (למעט



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ת"ח 8 שאומנם מתוארת כמקלט, אך גם היא רשומה כיחידה עצמאית בבעלות מר זיונץ).

23. עוד מבקש התובע לתמוך טענותיו לחובת קיומו של מקלט. לעניין זה אין חולק כי חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 שחל במועד רישום הבית, קובע חובת קיום מקלט בבית (או בסמוך לו), ואיסור להשתמש במקלט למטרה שאיננה מחסה בשעת חירום. עוד קובע החוק כי לא יינתן היתר בנייה להקמת בית שתכנית הבנייה שלו אינה כוללת התקנת מקלט. חובת קיומו של מקלט מוצאת ביטוי גם בפסיקה מאותה העת [ראו: ע"א 310/64 **אחים גולדשטיין חברה לשיכון ופיתוח בע"מ נ' יעקב** (1965); ת.א (מחוזי-חיפה) **קורן נ' אנגלשטיין** (1964); בר"ע 587/83 **ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' ירדני**, לח (4) 487 (1984)].

24. עוד מפנה התובע לסעיף 52 לחוק המקרקעין, המגדיר מקלט כחלק מהרכוש המשותף. אשר לזאת יצוין כי במועד רישום הבית, טרם נכנס לתוקף חוק המקרקעין אלא חוק בתים משותפים, שמגדיר בסעיף 22 רכוש משותף כ"כל חלקי הבית המשותף למעט הדירות שבו ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המחיצות שבין דירה לדירה, המסד, חדרי המדרגות, מיתקני ההסקה, המים, החשמל, הגז ומיתקנים כיוצא באלה, וכל חלק של הבית המשותף המיועד לשרת את כל הדיירים או מרביתם, אפילו היה נמצא בתחומי דירה מסויימת." סעיף 22 אינו כולל באופן מפורש "מקלטים", בדומה להגדרה שבסעיף 52 לחוק המקרקעין, אך במועד רישומו של הבית, יכול היה המקלט להיחשב רכוש משותף בהיותו "חלק של הבית המשותף המיועד לשרת את כל הדיירים או מרביתם" (סעיף 22 סיפא). לצד האמור, קובע סעיף 22 רישא שרכוש משותף הוא "כל חלקי הבית המשותף למעט הדירות שבו..." וספק אם ניתן להגיע למסקנה שהמקלט הוא רכוש משותף, שעה שנרשם מלכתחילה כיחידה עצמאית, ואין מדובר בשינוי רישומי שהפכו להיות כזה.

25. לצורך בירור התביעה שלפניי, בשאלת האחריות לליקויים במקלט, נדרש להכריע תחילה בשאלת סיווגה של יחידה 9. הנה כי כן, התמונה שלפניי אינה ברורה כלל, ואין לדעת האם כטענת התובע, ת"ח 9 היא יחידה פיקטיבית ולכן היא חלק מהרכוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף או שמדובר בנכס פרטי, לנוכח רישומה של ת"ח 9 כיחידה עצמאית בבעלות פרטית ממועד רישום הבית בשנת 1957.

26. בעניין זה, הכלל הוא שרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהיה ראיה חותכת לתכנון (סעיף 125(א) לחוק המקרקעין). מאחורי סעיף זה עומד עקרון סופיות המרשם, שתכליתו הבטחת יציבות הזכויות הרשומות במקרקעין מוסדרים והגברת אמינות המרשם בעיני הציבור [ע"א 2449/00 **עזבון המנוח יוסף מוסטפא נ' מדינת ישראל**, פ"ד נה (3) 519, 525; ע"א 492/83 **עזבון המנוח אברהים חסן דיאב נ' תאופיק מוחמד חסן דיאב** (1988)]. מרשם המקרקעין ומרשם הבתים המשותפים הם קונקלוסיביים, והרשום והמפורט בהם מהווה ראיה חותכת לתכנון. על המבקש לסתור את הרישום ולהוכיח שמדובר ברישום פיקטיבי, מוטל נטל כבד [ה"פ 39078-08-17 **ברזל נ' שטרן – האן קבלני בניין בע"מ** (נבו, 15.7.2019)].

27. במקרים שבהם הרישום אינו תואם את המציאות בשטח, דרך המלך היא לפעול תחילה לתיקון צו הרישום בערכאה המוסמכת, לאחר תיקון צו הרישום, פתוחה הדלת להגשת תביעה בסעד המבוקש נגד בעלי הדירות או הנציגות.

28. משעמדו הנתבעים על הטענה בדבר מעמדה של ת"ח 9 כיחידה עצמאית, ומשלא צורפו בעליה של ת"ח 9 כבעלי דין בתביעה שלפניי, דינה של התביעה היה להימחק. תחת זאת, ניתנה לתובע ארכה בת 60 יום לאיתור זיוף מנחם או יורשיו, אך דעתו לא הייתה נוחה מהחלטה זו, ובתגובתו מיום 5.8.21 הודיע כי אינו רואה צורך בצירופם של בעליה של יחידה 9, ולכן לא פעל בהתאם להחלטה המורה לו לפעול לאיתורם.

29. טענות התובע כי יחידה 9 אינה עונה על הגדרת "דירה", טענותיו הנסמכות על מסמכי רישום הבית המשותף וכן טענותיו בדבר השימוש שנעשה בפועל ע"י הדיירים - טענות הוכחה. למען הסר ספק ייאמר כי אין בטענת התובע בתגובתו מיום 27.7.21 כי חדירת המים למקלט נעשית דרך קירותיו החיצוניים (ולכן תיקונם באחריות הנתבעים), כדי לייתר את הצורך באיתור בעליו של המקלט. כפי שטען התובע בתביעתו ואף עולה מחוות דעת המומחה שצורפה אליה, עיקר הליקויים הם במקלט וגם אם נכונה הטענה שיש לתקן חלק מקירותיו החיצוניים של הבית, לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן לפצל את הסעד המבוקש ולהורות על תיקון הקירות ללא תיקון המקלט, ולהפך.

30. לא ברור פשרה של הטענה הכללית להחזקתו של מנחם זיונץ במקלט בנאמנות קונסטרוקטיבית עבור הדיירים, והיא נדחת.

31. לפני סיום, ראיתי להוסיף כי לא מצאתי ממש בטענת התובע להעדר תום לבם של הנתבעים, הבא לטעמו לידי ביטוי בכך שבכתב הגנתם התייחסו ליחידה 9 כ"מקלט", ואילו בבקשתם דנא, טוענים שמדובר ביחידה עצמאית. יש להניח שלו היה התובע מגלה בכתב תביעתו את אשר היה ידוע לו, שיחידה 9 רשומה כיחידה עצמאית בבעלות מנחם זיונץ, אפשר שההליך היה מתנהל באופן שונה; ככל שנפל פגם בהקשר זה או שנעשו פעולות בחוסר תום לב, יש לייחסם לתובע. בהקשר זה ראוי לציין את החובה שהוטלה בתקנות החדשות על בעלי הדין ועל באי כוחם, לסייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת, ולהשיג תוצאה נכונה ופתרון צודק של הסכסוך, זאת בין היתר בהעמדת הפלוגות האמתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין (תקנה 1 ותקנה 3 (ב) לתקנות).

סיכום

32. משלא פעל התובע בהתאם להחלטה מיום 25.5.21 המורה על איתור הבעלים של יחידה 9, ולאור רישומה של יחידה 9 כיחידה עצמאית על פי מסמכי הבית המשותף, יש להורות על מחיקת הסעד שעניינו צו עשה לחיוב הנתבעים בתיקון הליקויים במקלט. בעת הזאת, אין תביעתו של התובע לסעד זה בשלה להתברר, והתובע יוכל לשוב ולהגיש תביעתו לאחר שיוסדר עניין הזכויות במקלט.

33. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, היה מקום להורות על חיובו של התובע בהוצאות הנתבעים זאת גם בשים לב להתנהלות התובע בהליך שלפניי. בין היתר יצוין כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת-שלוחת עכו

מס' תיק: 8/155/2020, 8/471/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהחלטה מיום 25.5.21 ניתנה לתובע ארכה בת 60 יום לצורך איתורם של בעלי יחידה 9. במהלך תקופה זו לא פעל התובע לשם מטרה זו, ורק בחלוף תקופה זו, מצא להודיע ללשכת המפקחת כי אינו מוצא טעם לפעול בהתאם לאותה החלטה. כמו כן, אפנה לנוסח תגובתו של התובע מיום 5.8.21, ולהגשת תגובותיו ללשכת המפקחת באיחור. מן העבר השני, לאחר שנתתי דעתי לדרך ניהול ההליך על ידי הנתבעים, שבאה לידי ביטוי בהגשת הבקשה ללא תצהיר, ובפניותיהם ללשכת המפקחת בניגוד לכללי סדר הדין, מצאתי לקבוע שכל צד יישא בהוצאותיו.

34. אני מורה על מחיקת הסעד המנוי בסעיף 65 לכתב התביעה, שעניינו צו עשה לתיקון הליקויים במקלט.

35. התביעה תמשיך להתברר בנוגע לסעד הכספי בסך 702 ₪ בגין הוצאות התובע בתיקון הביוב המשותף ובעניין צו המניעה האוסר על השלכת פסולת לחצר הבניין. **נקבע לקדם משפט ביום 6.10.21 בשעה 11:30 בלשכת המפקחת בשלוחת עכו.** החלטה בעניין הודעתו של מר פנחס על סיום תפקידו כחבר נציגות הבית המשותף תינתן בדיון.

מזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה ביום יד' אלול תשפ"א, 22 באוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

עינת מידן - בלום
מפקחת על רישום מקרקעין - נצרת